

[별지 1] 결정계 심판사건(특허)<개정 2005. 11. 22., 2010. 6. 29., 2016. 9. 1., 2020. 7. 14., 2025. 12. 11.>

Ⓣ180.120-O(G02F 0/00) Ⓜ

특 허 심 판 원 제 00 부 심 결

심 판 번 호 2007원(취소판결)0000
사 건 표 시 0000년 특허출원 제00000호 「000」의 거절결정불복
청 구 인 000
서울 00구 00동 000
대리인 변리사 000
서울 강남구 00동 000-00
원 결 정 지식재산처 2005. 00. 00.자 거절결정
원 심 결 특허심판원 2006. 00. 00.자 2005원0000 심결
취 소 판 결 특허법원 2007. 00. 00. 선고 2006허0000 판결
취소 확정 판결 대법원 2007. 00. 00. 선고 2007후0000 판결
심 결 일 0000. 00. 00.

주 문

원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 지식재산처 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 이 사건 출원발명 : 0000년 특허출원 제00000호

2. 특허법원 및 대법원 판결의 요지

가. 특허법원 판결의 요지

(1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제14항 출원발명은 액정표시장치 제조에 사용되는 기판 세정장치이고, 비교대상발명은 박막트랜지스터 형성 공정에서 사용되는 레지스터 도포장치로서 액정표시장치를 제조하는 과정에는 투명기판 상에 박막 트랜지스터를 형성하는 공정이 포함되므로 양 발명은 기술분야가 유사하고, 이 사건 제14항 출원발명은 챔버외부에서 기판을 미리 예열한 다음 챔버 내부로 이동시켜 자외선 세정을 함으로써 챔버 내부에서 기판을 일정한 온도 이상으로 가열하는데 소요되는 시간을 단축시키는 것을 목적으로 하나, 비교대상발명은 기판과 포토레지스터 간의 밀착성 부족으로 인하여 발생하는 기포에 의한 구멍과 편홀로 인한 포토레지스터의 결함을 방지하기 위하여 포토레지스터 도포 이전에 기판 표면에 붙은 수분과 오염물질을 제거하는 것을 목적으로 하고 있어 양 발명은 그 목적이 상이하다.

(2) 기술적 구성 및 효과의 대비

이 사건 제14항 출원발명은 챔버(이하 “구성요소 1”), 챔버에 설치되어 자외선을 공급하기 위한 자외선 램프(이하 “구성요소 2”), 챔버내로 기판을 이동시키기 위한 컨베이어(이하 “구성요소 3”), 자외선 램프와 기판 사

이에 설치되는 석영창(이하 “구성요소 4”), 챔버와 분리되어 설치되어 기판을 예열한 다음 챔버로 공급함과 아울러 히팅 수단을 포함하는 기관예열부(이하 “구성요소 5”)를 구비하는 것을 특징으로 하는 자외선 세정장치로서 구성요소 1 내지 4는 출원 전에 공지된 것에 불과하고, 구성요소 5는 비교대상발명의 “기관 표면에 잔존하는 수분을 열로써 제거하는 기관 가열부”와 대응되는 것으로서 구성요소 5는 자외선 세정이 이루어지는 챔버와 공간적으로 분리되어 설치되어 있는 반면에 비교대상발명은 자외선 세정공정이 이루어지는 공간인 챔버 자체가 개시되어 있지 않고 구성요소 5는 챔버 내부에서 기판을 일정 온도 이상으로 가열하는데 소요되는 시간을 단축시키기 위하여 종래 챔버 내부에 설치되어 있던 챔버가열부 이외에 챔버 외부에 별도의 기관 예열부를 추가로 설치한 것이나, 비교대상발명은 종래 챔버에 설치되어 있던 기관가열부를 자외선 오존 처리부와 나란히 설치한 것이어서 구성이 상이하다. 또한, 구성요소 5는 오존과 기관 위의 잔류 물질 간에 반응을 촉진하기 위하여 기판을 일정 온도 이상으로 예열하는 작용을 하는 반면에 비교대상발명의 기관 가열부는 기관에 포토레지스트를 도포하기 전에 기관 표면에 붙은 수분을 제거하기 위하여 열을 가하는 작용을 하므로 그 작용도 상이하다. 효과에서도 구성요소 5는 기판을 미리 가열함으로써 챔버 내부에서 기판을 일정 온도 이상으로 가열하는데 소요되는 시간을 단축시키는 효과를 나타내는 반면에 비교대상발명의 기관 가열부는 포토레지스트를 도포하기 전에 기관 표면에 붙은 수분을 제거함으로써 기관과 포토레지스터의 밀착성을 향상시켜 포토레지스터의 불량을 방지하는 것으로 양 발명은 상이하다.

(3) 결론

따라서, 이 사건 제14항 출원발명은 비교대상발명과 기술분야가 유사하기는 하지만, 그 목적, 구성 및 작용 효과가 상이하여 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 이와 결론을 달리한 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 대법원 판결의 요지

상고인의 상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조에 해당하여 이유 없음이 명백하므로 같은 법 제5조에 의해 상고를 기각한다.

3. 판단

특허법원 취소판결의 기본 이유와 같이 이 사건 제14항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 다시 심사에 부치기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	OOO
	심판관	OOO
	심판관	OOO